纯粹经济损失规则的发展

英格兰法学习材料 | 从 Anns 到 Murphy

1. 核心问题：财产受损，还是买到了有缺陷的东西？

Pure economic loss（纯粹经济损失）不等于“一切金钱损失”。例如，因可获赔的人身伤害而损失工资，或因自己财物受损而损失利润，可能属于后果性经济损失。纯粹经济损失则缺少这类可诉的人身或财产损害作为基础。

有缺陷的房屋使问题更复杂：地基设计不当，后来墙壁开裂。业主要求的钱，究竟是在补偿财产受到的损害，还是让他得到本来就应当获得的合格房屋？这不是只看“有没有裂缝”就能回答的问题。

> 关键区别：修复房屋自身原有的结构缺陷，按照普通 negligence（过失侵权）原则，通常属于纯粹经济损失。缺陷造成的人身伤害或其他财产损害，需要另外分析。

2. 两个判例形成的历史转折

Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728 于1977年判决，对地方政府就危险房屋承担注意义务采取较宽的立场。Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398 于1990年判决，推翻了 Anns，并将相关房屋损失认定为纯粹经济损失。

3. 先掌握四个法律英语词语

Duty of care：法律要求对他人采取合理谨慎措施的注意义务。Defect：设计、施工或质量上的缺陷。Diminution in value：市场价值的降低。Overrule：后来的法院否定早先判例中的法律规则，使其不再具有原来的权威。

适用范围：英格兰与威尔士的过失侵权法。本材料区分历史观点与现行法律的出发点，不应直接套用于其他法域。

Anns v Merton 案

1. 案情与诉讼请求

原告持有公寓的长期 leasehold 权益，即对公寓享有长期租赁产权，而非仅指普通短期租客。房屋地基据称不够牢固，后来出现墙壁裂缝、地面倾斜等问题。他们主张地方政府批准地基及 / 或履行检查职责时存在过失。

针对地方政府的诉讼是普通法上的过失侵权请求，其背景是法定建筑监管权力。不能把它简单讲成"违反法定义务，所以当然赔偿"。法律赋予检查权力，与对特定原告承担民事赔偿义务，并不是同一个问题。

2. Lord Wilberforce 的历史性两阶段方法

第一阶段：双方关系是否足够接近，而且损害可被合理预见，从而初步产生注意义务？第二阶段：是否存在理由，应当排除或限制该义务、受保护的人群或可赔偿的损失范围？这里的 proximity 是法律关系的接近程度，并不只指空间距离。

在房屋问题上，Anns 将可能的义务与业主、居住者的健康和安全联系起来，把有关恶化视为实质性的物理损害，并考虑使房屋不再危险所需的费用。这并不是保证建筑物每一方面都完美无缺。

3. 谁赢了？赢到什么程度？

地方政府的上诉被驳回。公寓权益人在初步法律问题上获胜：案件没有在这一阶段因不存在可能的注意义务或时效抗辩而终结。但这不等于法院已经认定政府实施了所有被指控的过失，也不等于最终判给全部修缮费用。具体事实、是否违反义务以及损害赔偿数额仍须进一步审理。

> 历史意义：Anns 为危险建筑缺陷相关费用的追偿打开了一条路径。Murphy 后来否定了这一路径。学习时应当把 Anns 的方法标为历史规则，而非现行通用测试。

引注：Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728，尤其第751-752、759-760页。判决日期为1977年5月12日；1978是判例报告的年份。

Murphy v Brentwood 案

1. 案情和结果

Murphy 购买的房屋采用设计有缺陷的混凝土筏板基础，设计经地方政府建筑监管程序批准。地基不均匀沉降，造成裂缝及其他问题。他后来以£30,000出售房屋；双方认可无缺陷时房屋价值为£65,000。£35,000的差额是价值损失，不是一张已支付的修理账单。

Murphy 在下级法院胜诉。但上议院最终允许地方政府上诉，Murphy 针对政府的过失侵权请求失败。法院明确推翻了 Anns。

2. 明明有裂缝，为什么仍是纯粹经济损失？

关键请求针对的是房屋本身原有的结构质量不足。修复缺陷的费用，或因缺陷造成的价值下降，关系到买来的资产是否合格。不能仅把地基和上部结构分成两部分，就说地基损坏了“另一件财产”，从而绕开规则。

法院并没有说裂缝不存在，也没有说房屋从未发生物理变化。它是在作法律上的损失分类：有缺陷的房屋自身进一步恶化，并不会自动使针对该房屋自身不足的请求变成普通可赔的财产损害。仅仅因为缺陷可能危及住户，也不足以要求地方政府承担修复费用。

3. Murphy 不代表所有救济都被排除

若缺陷导致可诉的人身伤害，或损坏真正独立的其他财产，可能形成不同的过失侵权请求，但仍须证明注意义务、违反义务和因果关系等要件。合同权利、特定法定权利或责任承担关系也可能重要；这些依据需要单独成立，建筑批准不等于自动提供质量担保。

> 虚构比较例：修复房屋自身有缺陷的地基 → 通常是纯粹经济损失。墙体倒塌砸坏一辆独立的汽车 → 属于其他财产受损，可能产生过失侵权请求。

Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398。判决日期：1990年7月26日。本页聚焦结构缺陷请求，而非逐一分析原案所有附带损失。

理解与练习

1. 只要索赔的是钱，就属于纯粹经济损失吗？
答案： 不是。财物损坏、人身伤害及相关工资损失也可以用金钱赔偿。应当先问：受侵害的究竟是什么利益？

2. Anns 是否最终判给原告修缮费？
答案： 没有。原告在初步法律问题上获胜，具体过失责任和赔偿数额并未由该判决最终确定。

3. Murphy 为什么有裂缝却败诉？
答案： 有关损失针对的是有缺陷房屋自身的质量和价值；看得见裂缝，不等于已经发生法律上“其他财产”的损害。

4. 缺陷很危险，是否就能要求政府支付修理费？
答案： 不能仅凭这一点。Murphy 中，危险本身不足以产生保护业主免受该经济损失的注意义务。

5. Murphy 是否意味着任何情况下都没有救济？
答案： 不是。必须分别考虑合同、特定法律规定或责任承担关系等其他依据，也要区别人身伤害和其他财产损害。

6. 今天是否应在所有案件中套用 Anns 两阶段测试？
答案： 不应当。Anns 已被推翻。Robinson [2018] UKSC 4 强调既有原则与判例；对真正新颖的义务，应通过类比等方式逐步发展法律。

> 答题顺序：逐项确定损失 → 区分物自身缺陷与人身 / 其他财产损害 → 找到覆盖该损失的注意义务 → 检查违反义务、因果关系及其他条件。可预见性本身并不够。

资料来源与延伸阅读

依据所提供的课程转录整理，并修正案名和过度简化的表述。原始判例：Anns [1978] AC 728；Murphy [1991] 1 AC 398（判决）；Robinson [2018] UKSC 4，第21-30段。经济损失例外可参见 Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465。比较例为虚构教学示例。